ПАМЯТКА НАЙМОДАТЕЛЮ С ЧЕК-ЛИСТОМ

ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ПАМЯТКА

Памятка поможет наймодателю:

- □ правильно проверить нанимателя;
- □ составить надёжный договор найма жилого помещения;
- □ избежать конфликтов и потери имущества;
- □ легально платить налоги и не бояться проверок;
- □ знать, как действовать в спорных ситуациях.

Пояснение о разграничении: *Настоящая памятка предназначена для случаев, когда жилое помещение сдаётся* ***физическому лицу для проживания*** *— применяется* ***глава 35 ГК РФ «Наем жилого помещения»****. Если жильё сдаётся* ***юридическому лицу*** *или для* ***предпринимательской деятельности****, применяется* ***глава 34 ГК РФ «Аренда»****. В таком случае наймодателю следует обратить внимание на памятку для арендодателя.*

ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Нормативный акт	Содержание
ГК РФ, глава 35 (ст. 671–688)	Договор найма жилого помещения — основное правовое регулирование отношений между наймодателем и нанимателем
ГК РФ, ст. 609, 651	Форма договора и государственная регистрация (обязательна при сроке более 1 года)
ГК РФ, ст. 615	Пользование имуществом, запрет субаренды без согласия наймодателя
ГК РФ, ст. 687	Расторжение договора найма жилого помещения — ключевая норма для прекращения договора
ЖК РФ, ст. 30, 17	Обязанности собственника по содержанию жилья; жилое помещение используется только для проживания
НК РФ, ст. 224, 229	НДФЛ (13%/15%) для физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых или ИП
ФЗ № 422-ФЗ	Налог на профессиональный доход (самозанятость) — ставки 4% и 6%
КоАП РФ, ст. 19.15.1	Административная ответственность за проживание без регистрации
УК РФ, ст. 322.2	Фиктивная регистрация (уголовная ответственность)
УК РФ, ст. 198	Уклонение от уплаты налогов (крупный размер — свыше 2,7 млн руб. за 3 финансовых года подряд)

ЭТАП 1: ПРОВЕРКА НАНИМАТЕЛЯ

Наймодателю рекомендуется проверить:

- **Паспорт** — действительность через сервис Госуслуг или сайт МВД.
- **Платёжеспособность** — по желанию: справка 2-НДФЛ, выписка по счёту.

- **Судимости / банкротство** — через Федресурс (банкротство) и картотеку судебных дел (ГАС «Правосудие»).
- **Цель аренды** — устный опрос.
- **Социальные сети** — открытые профили для оценки образа жизни.

ЭТАП 2: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА

Обязательные условия (ст. 671–672 ГК РФ) :

- **Предмет договора** — точный адрес, кадастровый номер, площадь, этаж, количество комнат.
- **Срок договора** — если срок не указан, договор считается заключённым на 5 лет (ст. 683 ГК РФ) . Для краткосрочного найма (до 1 года) необходимо указать конкретный срок.
- **Размер платы** — сумма цифрами и прописью, порядок и сроки внесения (ст. 682 ГК РФ) .
- **Данные сторон** — полные паспортные данные, адреса регистрации, контактные телефоны.

Дополнительные условия (рекомендуемые):

- **Залог (обеспечительный платёж)** — обычно равен месячной плате, порядок возврата (ст. 381.1 ГК РФ) .
- **Коммунальные услуги** — кто оплачивает, порядок расчёта (по счётчикам, по нормативам).
- **Порядок повышения платы** — не чаще 1 раза в год (экономически обоснованное повышение) .
- **Проверки квартиры** — с предварительным уведомлением не менее чем за 24 часа (ст. 25 Конституции РФ — неприкосновенность жилища) .
- **Ремонт** — текущий за нанимателем, капитальный за наймодателем (ст. 681 ГК РФ) .
- **Запрет субаренды** — со ссылкой на ст. 615 ГК РФ.
- **Животные** — разрешены/запрещены с указанием условий.
- **Автоматическая пролонгация** — если договор не расторгнут за 30 дней до окончания срока, он продлевается на тот же срок (по соглашению сторон).
- **Штрафные санкции** — за просрочку оплаты, за порчу имущества.

ЭТАП 3: АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИЛЬЯ

Акт должен содержать:

- Дата и время передачи ключей.
- Перечень мебели, техники с указанием состояния (исправна/неисправна).
- Описание состояния стен, пола, потолка, сантехники, окон.
- Показания счётчиков (вода, свет, газ, тепло — если есть).
- **Фото/видеофиксация** с геометками — допустимое доказательство в суде .

ЭТАП 4: ДЕНЬГИ И ЗАЛОГ

Документ	Содержание
Расписка	ФИО, паспортные данные, сумма цифрами и прописью, назначение платежа, дата, подпись.
Способы оплаты	Безналичный перевод на карту/счёт (сохраняется цифровой след) либо наличные под расписку .
Удержание залога	Составляется акт с указанием суммы и причин удержания (ущерб, непогашенные коммунальные платежи).

ЭТАП 5: НАЛОГИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Способы легализации дохода:

Режим	Ставка	Ограничения
Самозанятость	4% (с физических	Доход до 2,4 млн руб./год; нельзя сдавать, если

Режим	Ставка	Ограничения
(НПД)	лиц), 6% (с юридических лиц)	наниматель — работодатель наймодателя; нельзя через посредников с участием в расчётах (ФЗ № 422-ФЗ)
НДФЛ как физическое лицо	13% (до 5 млн руб.), 15% (свыше)	Подача декларации 3-НДФЛ ежегодно до 30 апреля
ИП на УСН	6% (доходы)	Упрощённая система налогообложения

Ответственность за неуплату:

- Штраф по ст. 122 НК РФ — 20–40% от суммы неуплаченного налога.
- Штраф за неподачу декларации (ст. 119 НК РФ) — 5% от суммы налога за каждый месяц, но не более 30% и не менее 1 000 руб.
- Пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.
- Уголовная ответственность по ст. 198 УК РФ — при умышленной неуплате налогов в крупном размере (свыше 2,7 млн руб. за 3 финансовых года подряд).

ЭТАП 6: РЕГИСТРАЦИЯ НАНИМАТЕЛЯ

Правило: если наниматель проживает более **90 дней**, он обязан зарегистрироваться по месту пребывания (Закон РФ № 5242-1) . Наймодатель обязан **содействовать** такой регистрации. Регистрация оформляется **только временная**, на срок действия договора найма .

Штрафы по ст. 19.15.1 КоАП РФ:

Нарушитель	Общий штраф	Москва / Санкт-Петербург
Наниматель	2 000 – 3 000 руб.	3 000 – 5 000 руб.
Наймодатель	2 000 – 5 000 руб.	5 000 – 7 000 руб.

Уголовная ответственность по ст. 322.2 УК РФ — за фиктивную регистрацию (постановка на учёт без намерения проживать).

Важно: Временная регистрация не прекращается автоматически после окончания договора. Наниматель обязан подать заявление о снятии с учёта. При отказе — вопрос решается в судебном порядке .

ЭТАП 7: ВО ВРЕМЯ ПРОЖИВАНИЯ

Права наймодателя:

- Получать плату в установленные сроки.
- Проверять состояние квартиры с предварительным уведомлением (не менее чем за 24 часа) .
- Требовать устранения повреждений, вызванных нанимателем.
- Расторгнуть договор в судебном порядке при наличии оснований, предусмотренных **ст. 687 ГК РФ**.

ЭТАП 8: РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ВЫСЕЛЕНИЕ

Основания для досрочного расторжения по требованию наймодателя (ст. 687 ГК РФ) :

Основание	Условия
Неуплата	– при **краткосрочном найме** (до 1 года): **более 2 раз** по истечении срока платежа; – при **долгосрочном найме** (от 1 года): **6 месяцев** (если договором

Основание	Условия
	не установлен более длительный срок)
Разрушение или порча	Нанимателем или лицами, за которых он отвечает
Использование не по назначению	Предварительное письменное предупреждение; если нарушение не устранено — суд
Систематическое нарушение прав соседей	Предварительное письменное предупреждение; если продолжается — суд

Особенности судебного порядка:

- Суд может предоставить нанимателю срок до **1 года** для устранения нарушений.
- Если нарушения не устранены — по повторному обращению суд принимает решение о расторжении.
- При выселении суд может отсрочить исполнение решения до **1 года** (по заявлению нанимателя) .

Порядок действий:

1. **Письменное предупреждение** с указанием нарушения и срока устранения.
2. Если нарушение не устранено — **исковое заявление** в суд (мировой суд — при цене иска до 50 000 руб., районный — свыше; подсудность по месту нахождения недвижимости).
3. Судебное решение — основание для выселения с привлечением службы судебных приставов (при необходимости).

ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ЗАСЕЛЕНИЕМ

- Проверен паспорт нанимателя (оригинал, проверка через Госуслуги).
- Проверена платёжеспособность (по желанию).
- Проверено по базам судов (ГАС «Правосудие») и банкротства (Федресурс).
- Заключен письменный **договор найма жилого помещения** (ст. 671–688 ГК РФ).
- В договоре указаны все существенные условия (предмет, срок, плата, стороны).
- Прописан залог и порядок его возврата.
- Прописан порядок проверок и ремонта.
- Запрет субаренды чётко сформулирован.
- Прописано, кто платит коммунальные услуги и ОДН.
- Подписан акт приёма-передачи.
- Сделано фото/видео квартиры с геометками.
- Зафиксированы показания счётчиков.
- Взята расписка о получении денег (или перевод на карту).
- Определён налоговый режим (самозанятость / НДФЛ / ИП).

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Ресурс	Назначение
Госуслуги	Проверка паспорта, заказ выписки из ЕГРН, подача заявления на регистрацию
Росреестр	Проверка прав на недвижимость
Федресурс (bankrot.fedresurs.ru)	Реестр банкротств физических лиц
ГАС «Правосудие» (sudrf.ru)	Проверка судебных споров (суды общей юрисдикции)

Ресурс	Назначение
ГИС ЖКХ	Проверка задолженностей по ЖКХ
Приложение «Мой налог»	Регистрация и уплата налога для самозанятых
ФНС России (nalog.gov.ru)	Информация по налогам, ставкам, декларированию

Дата актуализации: 01 марта 2026 года. Памятка составлена с учётом действующей редакции ГК РФ, ЖК РФ, НК РФ, КоАП РФ, УК РФ и ФЗ № 422-ФЗ.